

여수지방해양수산청 고시 제2025-127호

「공유수면 점용·사용허가 면제 대상」고시(여수지방해양수산청 제2022-158호)를 다음과 같이 개정한다.

공유수면 점용·사용허가 면제 대상

제정	2008. 2.22.	여수지방해양수산청 고시	2008-11호
개정	2016. 4.15.	여수지방해양수산청 고시	2016-22호
개정	2017.10.18.	여수지방해양수산청 고시	2017-94호
개정	2019. 8. 8.	여수지방해양수산청 고시	2019-104호
개정	2022.12.28.	여수지방해양수산청 고시	2022-158호
개정	2025.12.23.	여수지방해양수산청 고시	2025-127호

제1조(목적) 이 고시는 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조 제1항제5호 단서 및 같은 법 시행규칙 제6조제2호에 따른 공유수면 점용·사용 허가의 면제 대상에서 관로의 형태·규모 등 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 고시는 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」에 따라 여수지방해양수산청이 관리하는 공유수면 내 제8조제1항제5호 단서에 해당하는 점용·사용을 하는 경우에 적용한다.

제3조(공유수면 점용·사용허가 면제대상) 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 시행규칙」 제6조제2호에서 "공유수면관리청이 관로의 형태·규모

등을 정하여 고시하는 시설"이란 활어 도매·소매점영업(활어를 운반하는 차량을 포함한다) 또는 「식품위생법 시행령」 제21조제8호나목에 따른 일반음식점영업을 하는 자가 하는 공유수면으로부터 물을 끌어들이거나 공유수면에 물을 내보내는 시설 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 이 경우 공유수면 점용·사용 허가를 면제한다.

1. 개별 관로의 지름이 100mm 이하
2. 2인 이상 5인 미만이 공동으로 취수 및 집수시설을 설치하여 공유수면으로부터 물을 끌어들이는 경우 관로의 지름이 250mm 이하, 내보내는 경우에는 관로의 지름이 200mm 이하
3. 5인 이상이 공동으로 취수 및 집수시설을 설치하여 공유수면으로부터 물을 끌어들이는 경우 관로의 지름이 400mm 이하, 내보내는 경우에는 관로의 지름이 200mm 이하

제4조(재검토기한) 여수지방해양수산청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부칙 <제2025-127호, 2025.12.23>

이 고시는 2026년 1월 1일부터 시행한다.